

Manifestação Técnica — PLC nº 98/2026

Ofício: CVL nº 1227/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em resposta ao Ofício CVL nº 1227/2026, esta Subsecretaria manifesta-se sobre o PLC nº 98/2026, de autoria do Vereador Salvino Oliveira, que altera a LC nº 97/2009 instituindo certidão de renda em HIS, publicidade em EIS e vedação de locação de curta duração como provisão habitacional. A posição desta Secretaria é de **nada a opor** ao projeto.

O PLC acrescenta três artigos à LC 97/2009: o Art. 1º-A condiciona a destinação de unidades HIS a certidão de enquadramento de renda; o Art. 1º-B torna obrigatória a publicidade ostensiva em EIS com fiscalização pelo Executivo; o Art. 1º-C explicita que a locação de curta duração não configura provisão habitacional. A competência municipal está fundada nos arts. 30, I e II, e 182 da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A certidão de renda corrige vulnerabilidade documentada: unidades HIS têm sido destinadas a famílias fora da faixa-alvo, frustrando o direito à moradia. Com mais de 7,7 milhões de unidades MCMV contratadas no Brasil, o rigor na triagem é determinante (SECOM. "Minha Casa, Minha Vida supera 7,7 milhões", Agência Gov, 2024). A publicidade ostensiva (Art. 1º-B) protege o consumidor hipossuficiente, em consonância com o art. 6º da CF/1988.

O Art. 1º-C tem precedente internacional: Barcelona e Nova York limitaram o Airbnb para preservar moradia acessível, com impacto documentado no encarecimento de aluguéis (WORLD HABITAT. "The Airbnb Effect: Short-Term Rentals with Long-Term Consequences", World Habitat, 2025). A ODS 11.1 da Agenda 2030 estabelece meta de moradia adequada para todos até 2030 (ONU. "Goal 11", UN/DESA, 2015).

Registram-se duas ressalvas regulamentares, sem caráter obstativo. O art. 1º-A não designa órgão nem prazo para emissão da certidão; tais balizas deverão constar de decreto regulamentador. O art. 1º-C usa "locação de curta duração" sem definição legal — a regulamentação deverá precisar o conceito (cf. Lei nº 8.245/1991, art. 48). Ante o exposto, posiciona-se em **nada a opor** ao PLC nº 98/2026, ressalvados os ajustes regulamentares indicados.